

עין משפט
גזר מצוה

לז:

יְשׁוּר שׁוּר ושׁוּר חמור וגמל. וכגון שָׁבִין שׁוּרִים ראשונים ראה בהמות אחרות ולא נגח ובצעיא שנייה בִּין שׁוּרִים אחרונים ואתי שפיר כולה סוגיא כרז זביד ולא כרז אלפס שפירש סוגיא דשמעתין כרז פפא ונראה לר"י דהני תרי צעות באס תמלא לומר דשור בתר שורים שדינן ליה דאיכא תרי טעמי דסגנא למשדייה בתר קמאי ובתר שורים שהן מינו חמור וגמל שור שור ושור מהו משדינן ליה בתר קמאי או בתר שורים שהן מינו:
יום מ"ו בחדש זה בו'. נראה דג' פעמים צט"ו בחדש לכ"ע הוי מועד ובגדה נמי קובצת וסמה א"ע"ג דליכא אלא שמי פעמים סוף ל' יום דלאו סוף ל' יום גרים אלא ט"ו בחדש גרים כמו ריש ירחא וריש ירחא וריש ירחא דקצב וסמה בג' ראיות הללו דממשמע צשילי צנות כותיס (גדה ד' לו:.) וכמו צנת צנת ושצת דסגי צשלש פעמים דלאו עשרים לראייתה זו ראתה וחזרה וראתה לסוף עשרים לכ"ע אין הראשונות מן המנין דהא סוף עשרים גרים וכן משמע בגדה צפ' האשה (ד' סג:.) דמתן היתה למודה לראות ליום ט"ו ושינתה ליום עשרים זה וזה אסורים שינתה ג"פ ליום עשרים הותר יום ט"ו ונאסר יום כ' שאין האשה קובצת כו' אלא צע"י ג"פ ליום כ' ואין הראשונים של ט"ו יום מן המנין ואין נראה לחלק משום דהתם למודה לראות ועוד מדקמני שאין האשה קובצת כו' משמע דפסיקא ליה הכי בכל הנשים ולפ"ו אס נגח יום א' ויום צ' לא נגח יום ג' נגח ויום ד' לא נגח יום ה' נגח ויום ו' לא נגח אין נעשה מועד לכ"ע עד שישלש צבלו ואין הראשונים מן המנין ותימה דגבי ראה שור ונגח וראה שור ולא נגח הוי ראשון מן המנין ואריך לחלק בִּין סירוגים של ימים לסירוגים של שורים: דאס

בוסף רש"י
קבעה לה וסת. ואסורה ליום י"ח לחדש רביעי וליום י"ט בחדש חמשי וכן לעולם (נדה סד.). עד שתשלש בדילוג. ויום ט"ו אנו מן המנין. שהא מחלה לראיתה ואין אס דילוג (שם). ר"ש בן מנסיא אומר שור של הקדש כו' פטור ושל הדיוט כו' משלם נזק שלם. ודרכו רעשו הכי, רעשו הוא דמשלם חזי מק אכל להקדש מק שלם, ולגבי הויז הקדש דרש הכי לרעשו הוא דמחייב אכל הקדש שהקיע פטור (גיטין מט. ובער"ז לעיל ז.א.)

רבינו חננאל

ת"ר ראה שור ונגח ראה חמור ולא נגח ראה סוס ונגח גמל ולא נגח פרד נגח עורד לא נגח, נעשה מועד לסירוגין לכל. ואביבר לן פירושא דסירוגה ליום כ"ד דהכי קאמי' לא חזאי בכ"ג וחזאי בכ"ד. איבעיא להו נגח שור שור שור חמור וגמל מהו האי שור בתרא בתר שורים שדינן ליה ואכתי לשוורים הוא דאייעד. למינא אחרינא לא אייעד. ועלתה בתיקן. ותיקי דממונא לקולא. ובעיא זו אליבא דרב פפא הוא, שי"מ אחא לרב פפא. פי' רב אמ' קבעה לה וסת לדילוג. נגח ט"ו בניסן י"ז באייר י"ז בסיון וחזר ונגח ט"ו בתמוז ויום י"ז באב ויום י"ז אלול וחזר ונגח יום ט"ו בתשרי ויום י"ז במרחשון ויום י"ז בכסליו וזו שילוש בדילוג. ובענין הזה גבי נגח כי האי גוונא, ראתה בט"ו בניסן ועוד ראתה ב"ז באייר ועוד ראתה ב"ז בסיון. ועוד ראתה בט"ו בתמוז ועוד ראתה ב"ז באב ועוד ראתה ב"ז אלול וחזרה א) וראתה ט"ו בתשרי וי"ז במרחשון וי"ז בכסליו. ושמואל אמ' עד שתשלש בדילוג פי' הראייה הראשונה שראת בט"ו בניסן אינה מן החשבון אלא צריכה לראות י"ז באייר י"ז בסיון י"ח בתמוז י"ט באב וכן לכל חודש כאשר כבר. מהו דתימא האי שופר קמא סיטא בעלמא הוא דנקיט ליה. פי' פחד. מתני'.

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

חמור וגמל שור שור ושור מהו. אס תמלא לומר היכא דהתחיל בשורים שדינן לשור בתראה בתר מינו הכא מאי:
ראסה יום ט"ו בחדש זה ויום ט"ו בחדש זה כו'. ומתחילה היתה לימודה צימים אחרים:
קצעה לה וסת. לדילוג וכי חזיא הך ראייה שלישית צי"ו בחדש שלישי דיה שעתה ואינה

מטמאה טהרות מעת לעת כדתנן" כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה:
י' ושמואל אמר עד שפשלש בדילוג. אין לה וסת קצוב עד שתראה ראייה רביעית צי"ח דראייה קמייתא לאו ממניינא דלאו צדילוג חזית. והכא נמי לרז בג' גניחות נעשה מועד לדילוג ומשלם נזק שלם בשלישית ולשמואל עד שיגח רביעית צי"ח בחדש רביעי דקמייתא לאו ממניינא. ונראה דאן צרייתא נמי דאייתנין לעיל [ראה] שור ונגח שור ולא נגח כו' לרז נעשה מועד דקמני אשלישית [קאין] ולשמואל ה"ק נעשה מועד לסירוגין דכי הדר נגח משלם נזק שלם אצל צהך שלישית תס הוא: **סיוטא.** ציעותא שגנצת מקול השופר:
כי נגח בהקדש ניפטרי. לגמרי:
הכל היו צבלל נזק שלם.

האמור צמועד דכתיב צמועד (שמות כא) שלם ישלם שור וצמועד לא נאמר רעהו הלכך כולם צמשמע הכי לך הדיוט חייב בהקדש הלכך כשפרט לך הכתוב רעהו בתם לא לפטור הדיוט צנוק הקדש צא אלא להחמיר עליו צא לשלם נזק שלם בהקדש לימאך שלא להוציא תם מכלל נזק שלם אלא גבי רעהו:
י' דא"צ. דליפטור צא נכתביה גבי מועד אכל הקדש צהדיוט פטור דהקדש אפילו צכלל מועד לא היה דליכא למימר והועד צבעליו"ו וכ"ש בתם דכתיב וכי יגוף שור איש. לשון אחר מפי המורה"א אלא אמר ר"ל הכל היו צכלל נזק שלם האי אלא לאו לאפוקי מכולה מלתא דלעיל קאמי אלא לאפוקי ק"ו קאמי וארעהו דוקא סמיך וה"ק אלא אמר ר"ל פטור דהקדש צהדיוט דקאמר"י דרעהו דוקא אכל חיוב צהדיוט צהקדש לאו צק"ו אחיא דא"כ פרכינן דיו אלא היינו טעמא דחייב דאע"ג דרעהו דוקא ליכא למדרשיה גבי הדיוט תם שנגח הקדש לפטורא דהכל היו צהדיוט ואחד הדיוט צהקדש דכתיב צמועד שלם שלם שור וגו' ולא פרט הכתוב כאן רעהו לפטור הדיוט צהקדש ומדלא פרט לפטורא צמועד ש"מ כשפרט לך רעהו בתם לא לפטור הדיוט צהקדש צא אלא להחמיר עליו לחייב הדיוט תם נזק שלם להקדש וללמאך שלא להוציא תם מכלל מועד אלא צשור רעהו לא לפוטרו לגמרי צא נכתביה לפטורא גבי מועד אכל דהקדש צהדיוט ושל הדיוט שנגח תם לגמרי פטור דהא ליכא למדרשיה כדדרשינן גבי הדיוט ואלמימר רעהו הוא דתם להקדש ועל כרחק לגמרי קא ממעט ליה הלכך הקדש מועד נמי לא היה צכלל נזק שלם דכי היכי דתם פטור מועד נמי פטור דכי כתיב צמועד נזק שלם היכא דמחייב חזי נזק צתמותו כתיב דאסת דלעיל קאי או נודע כי שור נגח הוא:
הופיע

דאי לפוטרו לגמרי צא נכתביה לפטורא גבי מועד אכל דהקדש צהדיוט כיון דרעהו דוקא לא היה צכלל נזק שלם דכיון דהקדש תם לגמרי פטור דהא ליכא למדרשיה כדדרשינן גבי הדיוט ולמימר רעהו הוא דתם להקדש ועל כרחק לגמרי קא ממעט ליה הלכך הקדש מועד נמי לא היה צכלל נזק שלם דכי היכי דתם פטור מועד נמי פטור דכי כתיב צמועד נזק שלם היכא דמחייב חזי נזק צתמותו כתיב דאסת דלעיל קאי או נודע כי שור נגח הוא:
הופיע

שור שלישראל שנגח שור שלהקדש וכול'. מתניתין דלא כר' שמעון בן מנסיא דאמי' שור של ישראל שנגח שור של הקדש בין תם בין מועד נזק שלם. וטעמיה ברור הוא, משום דכי כתב רחמנא רעהו דמשלם חצי נזק ומועד נזק שלם גבי תם הוא דכתיב, הא דהקדש תם נמי נזק שלם משלם, דאם כן נכתביה להאי רעהו גבי מועד, והענין כולו פשוט הוא.

^[1] דכרי רבינו אלו ופירושו בדכרי הגמ' הוכח כדכצ"א תמיה הארוך בשער הווסתות (דף קנז דפוס גרליץ) בשמו וע"ש מה שכ' על דכרי רבינו מה